

Nájomná zmluva
č. 848174 119-1-2025-NZP

uzatvorená v súlade s ust. § 663 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník
v znení neskorších predpisov (ďalej len „**Občiansky zákonník**“)
(ďalej len „**Zmluva**“)

Čl. I
ZMLUVNÉ STRANY

1.1 Prenajímateľ:

Obchodné meno:

Sídlo:

Právna forma:

Registrácia:

Štatutárny orgán:

Odštepny závod:

Osoba splnomocnená
na podpis Zmluvy:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Údaje k DPH:

Adresa pre doručovanie písomností:

(ďalej len „**Prenajímateľ**“)

Železnice Slovenskej republiky

Klemensova 8, 813 61 Bratislava

Iná právnická osoba

Obchodný register Mestského súdu Bratislava III,
oddiel Po, vložka č. 312/B

generálny riaditeľ podľa aktuálneho výpisu z obchodného registra
Železnice Slovenskej republiky – Správa majetku ŽSR Bratislava,
Holekova 6, 811 04 Bratislava (ďalej len „**SM**“)

JUDr. Maroš Karšňák, riaditeľ SM

31 364 501

2020480121

SK2020480121

prenajímateľ je platiteľ DPH

ŽSR- SM, Regionálne pracovisko hospodárenia s majetkom Košice
Štefánikova 60, 040 01 Košice

1.2 Nájomca:

Obchodné meno:

Sídlo:

Právna forma:

Registrácia:

Štatutárny orgán:

Zastúpený:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Údaje k DPH :

Doplňujúce údaje k DPH:

Číslo účtu

vo formáte IBAN:

SWIFT/BIC:

(ďalej len „**Nájomca**“)

(spolu ďalej aj ako „**Zmluvné strany**“)

TATRAVAGÓNKA, a.s.

Štefánikova 887/53, 058 01 Poprad

Akciová spoločnosť

Obchodný register Okresného súdu Prešov

Oddiel Sa., Vložka číslo 191/P

predstavenstvo

Ing. Alexej Beljajev, predseda predstavenstva

Ing. Peter Malec, podpredseda predstavenstva

31 699 847

2020514496

SK2020514496

nájomca je platiteľ DPH

nájomca je zdaniteľnou osobou podľa § 3 zákona o
DPH č. 222/2004 Z.z. v znp.

Čl. II PREDMET A ÚČEL NÁJMU

2.1 Prenajímateľ je na základe zákona č. 258/1993 Z. z. o Železničiach Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov správcom majetku štátu:

2.1.1 pre k.ú. Poprad

- pozemku reg. C-KN parc. č. 2462/63, druh pozemku ostatná plocha o celkovej výmere 60473 m² v celosti,
- pozemku reg. C-KN parc. č. 2940/1, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, o celkovej výmere 19749 m² v celosti,
- pozemku reg. E-KN parc. č. 3835/46, druh pozemku ostatná plocha o celkovej výmere 2525 m² v celosti,
- pozemku reg. C-KN parc. č. 1900/63, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, o celkovej výmere 137 m² v celosti,
- pozemku reg. C-KN parc. č. 2910/37, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, o celkovej výmere 305 m² v celosti,
- pozemku reg. C-KN parc. č. 2910/1, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, o celkovej výmere 25356 m² v celosti,
- pozemku reg. E-KN parc. č. 3837, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, o celkovej výmere 42 m² v celosti,
- pozemku reg. C-KN parc. č. 484/4, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, o celkovej výmere 25 m² v celosti,
- pozemku reg. C-KN parc. č. 484/5, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, o celkovej výmere 6 m² v celosti,
- pozemku reg. C-KN parc. č. 489/11, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, o celkovej výmere 1442 m² v celosti,
- pozemku reg. C-KN parc. č. 489/10, druh pozemku ostatná plocha, o celkovej výmere 59 m² v celosti,
- pozemku reg. C-KN parc. č. 2910/32, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, o celkovej výmere 732 m² v celosti,
- pozemku reg. C-KN parc. č. 2140/42, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, o celkovej výmere 25 m² v celosti,
- pozemku reg. C-KN parc. č. 2140/43, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, o celkovej výmere 2 m² v celosti,

2.1.2 pre k.ú. Spišská Sobota

- pozemku reg. C-KN parc. č. 1535, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, o celkovej výmere 2831 m² v celosti,

2.1.3 pre k.ú. Stráže pod Tatrami

- pozemku reg. C-KN parc. č. 547/2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, o celkovej výmere 5466 m² v celosti,
- pozemku reg. C-KN parc. č. 595, druh pozemku vodná plocha, o celkovej výmere 127 m² v celosti,
- pozemku reg. C-KN parc. č. 547/3, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, o celkovej výmere 3186 m² v celosti,
- pozemku reg. C-KN parc. č. 2399, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, o celkovej výmere 34790 m² v celosti,

ktoré sú zapísané na LV č. 145, LV č. 7186, LV č. 723 a LV č. 2135, vedených Okresným úradom Poprad, katastrálnym odborom pre **katastrálne územie Poprad, katastrálne územie Spišská Sobota a katastrálne územie Stráže pod Tatrami.**

2.2 Prenajímateľ prenecháva do užívania Nájomcovi časti pozemkov opísaných v ods. 2.1 Zmluvy (ďalej len „Predmet nájmu“).

Celková výmera Predmetu nájmu je 9582 m².

Predmet nájmu je zakreslený v kópii **grafickej situácii**, ktorá tvoria **Prílohu č. 1** Zmluvy ako jej neoddeliteľná súčasť.

Geometrickým plánom č. 101/2025 zo dňa 3.6.2025, vyhotoveným vyhotoviteľom GEOZET s.r.o., autorizačne overeným Ing. Marcelom Zentkom dňa 3.6.2025 a úradne overeným Okresným úradom Poprad, dňa 17.6.2025 pod č. G1-554/25 bude Predmet nájmu oddelený od pôvodných parciel bližšie špecifikovaných v ods. 2.1.1 tejto Zmluvy (ďalej len „**Geometrický plán č. 1**“) a vedený pod samostatným parc. č. :

- reg. C-KN 2462/92, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o celkovej výmere 286 m²,
- reg. C-KN 2940/84, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o celkovej výmere 1360 m²,
- reg. C-KN 1900/69, druh pozemku vodná plocha o celkovej výmere 10 m²,
- reg. C-KN 1900/73, druh pozemku vodná plocha o celkovej výmere 72 m²,

reg. C-KN 2910/62, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o celkovej výmere 180 m²,
reg. C-KN 1900/71, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o celkovej výmere 9 m²,
reg. C-KN 2910/64, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o celkovej výmere 32 m²,
reg. C-KN 2910/66, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o celkovej výmere 768 m²,
reg. C-KN 484/7, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o celkovej výmere 20 m²,
reg. C-KN 489/36, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o celkovej výmere 361 m²,
reg. C-KN 489/38, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o celkovej výmere 36 m²,
reg. C-KN 2910/68, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o celkovej výmere 131 m².
Spolu: 3265 m².

Geometrickým plánom č. 104/2025 zo dňa 4.6.2025, vyhotoveným vyhotoviteľom GEOZET s.r.o., autorizačne overeným Ing. Marcelom Zentkom dňa 4.6.2025 a úradne overeným Okresným úradom Poprad, dňa 25.6.2025 pod č. G1-568/25 bude Predmet nájmu oddelený od pôvodných parciel bližšie špecifikovaných v ods. 2.1.2 tejto Zmluvy (ďalej len „**Geometrický plán č. 2***“) a vedený pod samostatným parc. č. :
reg. C-KN 1535/2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o celkovej výmere 2354 m².
Spolu: 2354 m².

Geometrickým plánom č. 105/2025 zo dňa 10.6.2025, vyhotoveným vyhotoviteľom GEOZET s.r.o., autorizačne overeným Ing. Marcelom Zentkom dňa 10.6.2025 a úradne overeným Okresným úradom Poprad, dňa 24.6.2025 pod č. G1-575/25 bude Predmet nájmu oddelený od pôvodných parciel bližšie špecifikovaných v ods. 2.1.3 tejto Zmluvy (ďalej len „**Geometrický plán č. 3***“) a vedený pod samostatným parc. č. :
reg. C-KN 547/21, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o celkovej výmere 3121 m²,
reg. C-KN 595/3, druh pozemku vodná plocha o celkovej výmere 24 m²,
reg. C-KN 547/22, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o celkovej výmere 720 m²,
reg. C-KN 2399/2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o celkovej výmere 98 m².
Spolu: 3963 m².

Kópie Geometrického plánu č. 1, č.2 a č. 3 tvoria **Prílohu č. 2** Zmluvy ako jej neoddeliteľná súčasť.

2.3 Nájomca sa zaväzuje platiť Prenajímateľovi za Predmet nájmu dohodnuté nájomné v súlade s Čl. IV Zmluvy.

Do výšky nájomného sa nebude zahrňovať novovzniknutá pozemková plocha reg. C-KN parc. č. 489/36, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o celkovej výmere 361 m² z dôvodu, že k tejto parcele bolo zriadené bezodplatné vecné bremeno „in rem“ v prospech Nájomcu v zmysle uzatvorenej Kúpnej zmluvy č 006-A.1-PP-46-KZ/2022 zo dňa 14.07.2023. Vecné bremeno bolo zapísané do operátu KN na LV č. 145 pod označením V-3383/2023 zo dňa 07.02.2024.

2.4 Nájomca je oprávnený Predmet nájmu užívať výlučne za účelom umiestnenia a prevádzkovania vlečkovej koľaje, ktoré je vo vlastníctve Nájomcu.

Vlečka s označením Tatravagónka a.s. Poprad (ďalej len ako „**vlečka**“), ktorá je vo vlastníctve Nájomcu je neelektrifikovaná a zaúst'uje do železničnej infraštruktúry v ŽST Poprad Tatry do koľaje č. 10a výhybkou č. V1, ktorá je v správe Nájomcu. Hranica medzi železničnou dráhou a vlečkou je v žkm 198,784 a je označená hraničníkom.

2.5 Nájomca je oprávnený vykonávať v obvode dráhy činnosť na základe Povolenia na prevádzkovanie dráhy č. 0042/1997/P zo dňa 16.07.1997.

Čl. III DOBA NÁJMU

3.1 Prenajímateľ prenecháva Predmet nájmu do užívania Nájomcovi na **dobu neurčitú, a to odo dňa nadobudnutia účinnosti Zmluvy**, za dodržania dohodnutých zmluvných podmienok.

3.2 Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma Zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle Občianskeho zákonníka v spojení so zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov (ďalej len „**Zákon o slobode informácií**“).

Čl. IV NÁJOMNÉ A PLATOBNÉ PODMIENKY

4.1 Zmluvné strany sa v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov dohodli, že za prenájom Predmetu nájmu uhradí Nájomca Prenajímateľovi nájomné vo výške:

1,50 EUR/m²/rok pozemku

Celkové ročné nájomné za Predmet nájmu je 13.831,50 EUR (slovom: trinásťtisícosemstotridsaťjeden eur a päťdesiat centov).

Dohodnuté nájomné je uvedené bez DPH. DPH bude fakturovaná podľa platných právnych predpisov.

4.2 Nájomné je Nájomca povinný uhrádzať Prenajímateľovi vopred polročne na základe faktúry vystavenej Prenajímateľom na ktorýkoľvek z bankových účtov Prenajímateľa uvedených v záhlaví faktúry. Faktúra bude vystavená Prenajímateľom vždy do dvadsiateho (20) dňa prvého (1.) mesiaca príslušného kalendárneho polroka. Splatnosť faktúry je štrnásť (14) dní odo dňa jej vystavenia. Nájomné sa považuje za uhradené dňom pripísania sumy nájomného na niektorý z bankových účtov Prenajímateľa uvedených vo faktúre.

4.3 Prvá fakturácia nájomného za obdobie odo dňa účinnosti Zmluvy do prvého dňa začatia zmluvne dohodnutého pravidelného fakturačného obdobia bude vykonaná najneskôr do siedmich (7) dní od posledného dňa obdobia, na ktoré sa platba vzťahuje. Splatnosť faktúry je štrnásť (14) dní odo dňa jej vystavenia.

4.4 Prenajímateľ bude uhrádzať za Predmet nájmu daň z nehnuteľností v zmysle zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov. Výška dane z nehnuteľnosti je zahrnutá do ceny nájmu.

4.5 Výška ročného nájomného dojednaná v odseku 4.1 platí do 31.12. kalendárneho roka, v ktorom bola Zmluva uzavretá. Výška ročného nájomného bez DPH dojednaná v zmysle ustanovení tejto Zmluvy pre ten ktorý konkrétny kalendárny rok, sa každý ďalší kalendárny rok (nasledujúci po roku, v ktorom bola Zmluva uzatvorená) automaticky upraví, a to vždy od 1.1. kalendárneho roka o ročnú mieru inflácie meranú indexom spotrebiteľských cien a uvedenú v potvrdení Štatistického úradu SR zverejnenom na webovom sídle <https://slovak.statistics.sk/> v tom istom kalendárnom roku. Pri úprave výšky ročného nájomného sa vychádza z výšky ročného nájomného bez DPH za predošlý kalendárny rok. Fakturovaná výška polročného nájomného v príslušnom kalendárnom roku zohľadňuje jeho aktuálnu výšku po úprave o mieru inflácie v zmysle tohto odseku Zmluvy, pričom Prenajímateľ je v prípade potreby oprávnený dofakturovať príslušnú sumu zodpovedajúcu upravenej výške ročného nájomného.

Zvýšené nájomné bude Nájomcovi dofakturované do 31.12. príslušného kalendárneho roka. Faktúra bude splatná do štrnásť (14) dní odo dňa jej vystavenia.

4.6 Ak Nájomca o viac ako tridsať (30) dní mešká s platením nájomného, považuje sa to za závažné porušenie Zmluvy, v dôsledku čoho má Prenajímateľ právo ukončiť tento nájomný vzťah výpoveďou v zmysle ods. 5.1 písm. b2) Zmluvy.

4.7 Ak zistí Prenajímateľ porušenie dohodnutých ustanovení Zmluvy Nájomcom, alebo povinností uložených Nájomcovi všeobecne záväznými právnymi predpismi a ktoré Nájomca neodstráni v dohodnutej lehote ani po predchádzajúcom písomnom upozornení Prenajímateľa, má Prenajímateľ právo uplatniť voči Nájomcovi zmluvnú pokutu vo výške:

- a) 10% z ročného nájmu (bez DPH), ak v danom prípade došlo k porušeniu povinnosti Nájomcu, ktoré má podľa Zmluvy povahu menej závažného porušenia Zmluvy; menej závažné porušenie povinností je také porušenie, ktoré nie je v Zmluve výslovne označené ako závažné porušenie,
- b) 20% z ročného nájmu (bez DPH), ak v danom prípade došlo k porušeniu povinnosti Nájomcu, ktoré má podľa Zmluvy povahu závažného porušenia Zmluvy; závažné porušenie povinností je také porušenie, ktoré je v Zmluve výslovne označené ako závažné porušenie.

Zmluvnú pokutu v zmysle tohto ods. Zmluvy je možné uložiť opakovane, ak nebude závadný stav odstránený v určenej lehote, alebo ak sa budú závady opakovať. Týmto nie je dotknuté právo Prenajímateľa na náhradu škody, ktorá mu vznikne v dôsledku porušenia týchto povinností.

4.8 V prípade omeškania s plnením peňažného dlhu má Prenajímateľ právo účtovať Nájomcovi úrok z omeškania v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi. Úrok z omeškania sa Nájomca zaväzuje

uhradiť Prenajímateľovi na základe faktúry s lehotou splatnosti do štrnástich (14) dní odo dňa jej vystavenia. Zaplatenie úroku z omeškania nespôsobuje zánik povinnosti Nájomcu platiť zmluvnú pokutu podľa Zmluvy, ak sa Zmluvné strany nedohodnú inak.

4.9 Nájomca sa zaväzuje v čase trvania nájomného vzťahu písomne oznámiť Prenajímateľovi dátum zmien v registrácii za platiteľa dane z pridanej hodnoty a to bezodkladne - najneskôr do piatich (5) dní po tomto dátume. V prípade, že Nájomca neoznámí zmeny v registrácii bezodkladne po tomto dátume a daňový úrad vyrubí Prenajímateľovi pokutu, Nájomca sa zaväzuje zaplatiť Prenajímateľovi sumu vo výške vyrubenej pokuty vrátane sumy dodatočne vyrubenej dane na základe faktúry. Splatnosť faktúry je štrnásť (14) dní odo dňa jej vystavenia

4.10 Nájomca je povinný Prenajímateľovi písomne oznámiť každú zmenu súvisiacu s personálnym, ekonomickým alebo iným prepojením voči Prenajímateľovi v súvislosti s ustanovením § 2 písm. n) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z.n.p. a každú zmenu súvisiacu s ustanovením § 2 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov do piatich (5) dní odo dňa vzniku zmeny. Porušenie tejto povinnosti sa považuje za menej závažné porušenie Zmluvy. Prenajímateľ berie na vedomie, že ku dňu uzavretia tejto Zmluvy Nájomca je registrovaný v registri partnerov verejného sektora od 31.5.20217.

4.11 V prípade, ak nastane skutočnosť oprávňujúca vystavenie opravnej faktúry formou dobropisu, úhrada faktúry bude realizovaná prevodným príkazom na účet Nájomcu uvedený v Čl. I, ods. 1.2 tejto Zmluvy. Zmena účtu je možná len písomným dodatkom k tejto Zmluve. Nájomca je povinný zabezpečiť, aby účet uvedený v tejto Zmluve bol bankovým účtom v zmysle § 6 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o DPH“). Pokiaľ účet uvedený v tejto Zmluve nie je bankovým účtom v zmysle § 6 Zákona o DPH, je Prenajímateľ oprávnený zrealizovať úhradu faktúry na iný účet Nájomcu, ktorý je bankovým účtom v zmysle § 6 Zákona o DPH. Pokiaľ Nájomca nemá žiadny bankový účet v zmysle § 6 Zákona o DPH, nie je Prenajímateľ povinný zrealizovať úhradu faktúry skôr ako na piaty pracovný deň po doručení písomného oznámenia Nájomcu o tom, že má bankový účet v zmysle § 6 Zákona o DPH s uvedením jeho čísla, za predpokladu, že účet uvedený v písomnom oznámení je bankovým účtom v zmysle § 6 Zákona o DPH. Prenajímateľ nebude v omeškani v prípade, ak pri úhrade faktúry bude postupovať podľa tohto odseku.

Čl. V UKONČENIE NÁJMU

5.1 Nájomný vzťah zanikne:

- a) písomnou dohodou Zmluvných strán,
- b1) písomnou výpoveďou Prenajímateľa bez udania dôvodu. Výpovedná lehota je trojmesačná a začína plynúť prvým (1.) dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení písomnej výpovede
- b2) písomnou výpoveďou z dôvodu závažného porušenia povinností vyplývajúcich z nájomného vzťahu. Závažné porušenie povinností je také porušenie, ktoré je v Zmluve výslovne označené ako závažné porušenie. Výpovedná lehota je v tomto prípade jednomesačná a začína plynúť prvým (1.) dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení písomnej výpovede,
- c1) zánikom Zmluvy bez ďalšieho úkonu, a to dňom vyhlásenia konkurzu na majetok Nájomcu podľa § 23 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- c2) zánikom Zmluvy bez ďalšieho úkonu, a to dňom kedy Nájomca vstúpi v súlade s § 70 ods. 3 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov do likvidácie,
- c3) zánikom Zmluvy bez ďalšieho úkonu, a to dňom kedy Prenajímateľ prestane byť osobou oprávnenou na správu Predmetu nájmu,
- d) odstúpením od Zmluvy s účinkami ex nunc, ak to umožňuje zákon alebo Zmluva , Právne účinky odstúpenia nastávajú dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení druhej Zmluvnej strane.

5.2 Nájomca sa zaväzuje vznik skutočností uvedených v ods. 5.1 písm. c1) a c2) Zmluvy bezodkladne, najneskôr do piatich (5) dní, písomne oznámiť Prenajímateľovi, v opačnom prípade bude Nájomca povinný platiť odplatu vo výške dohodnutého nájomného v zmysle Čl. IV Zmluvy až do dňa doručenia predmetného písomného oznámenia Prenajímateľovi.

5.3 V prípadoch ustanovených touto Zmluvou predchádza výpovedi písomné upozornenie a/alebo výzva Prenajímateľa Nájomcovi o porušení zmluvných podmienok.

Čl. VI DORUČOVANIE

6.1 Zmluvné strany sa dohodli, že písomnosti jednej Zmluvnej strany (ďalej len „Odosielateľ“) budú doručované na adresu druhej Zmluvnej strany (ďalej len „Adresát“) uvedenú ako adresa pre doručovanie písomností v záhlaví Zmluvy.

6.2 V prípade písomností doručovaných prostredníctvom pošty na adresu uvedenú ako adresa pre doručovanie písomností v Zmluve ako doporučené listové zásielky alebo zásielky s doručenkou sa tieto písomnosti považujú za doručené Adresátovi, aj keď:

6.3

- a) Adresát odoprel prijatie zásielky; zásielka sa považuje za doručení dňom odmietnutia prijatia zásielky,
- b) zásielka bola na pošte uložená a Adresát ju neprevzal do troch (3) dní od uloženia; posledný deň tejto lehoty sa považuje za deň doručenia, i keď sa Adresát o uložení nedozvedel,
- c) bola zásielka vrátená Odosielateľovi ako nedoručiteľná najmä preto, že nebolo možné Adresáta na adrese uvedenej v Zmluve ani na adrese jeho sídla uvedenej v obchodnom registri alebo v inom registri, v ktorom je zapísaný, zistiť a jeho iná adresa nie je Odosielateľovi známa, a teda nie je možné písomnosť doručiť; písomnosť sa považuje po troch (3) dňoch od vrátenia nedoručenej zásielky za doručení, a to aj vtedy, ak sa Adresát o tom nedozvie.

6.3 Písomnosti sa doručujú zamestnancom oprávneným ich za Nájomcu alebo Prenajímateľa prijímať. Ak takýchto zamestnancov niet, doručuje sa písomnosť, ktorá je určená do vlastných rúk, tomu, kto je oprávnený za danú Zmluvnú stranu konať, ostatné písomnosti ktorémukoľvek jej zamestnancovi, ktorý písomnosti prijme.

Čl. VII PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

7.1 Nájomca prijíma Predmet nájmu bez faktického odovzdania a to vzhľadom na skutočnosť, že Nájomca už užíva časť Predmetu nájmu na základe Zmluvy č. 848174133-2-2004 o prenájme pozemku zo dňa 25.2.2005.

7.2 Nájomca je povinný zdržať sa na Predmete nájmu akejkoľvek činnosti obmedzujúcej, či ohrozujúcej železničnú prevádzku.

7.3 Nájomca je povinný užívať Predmet nájmu riadnym a hospodárnym spôsobom, musí dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy vzťahujúce sa na Predmet nájmu. Nájomca smie užívať Predmet nájmu len na účely uvedené v ods. 2.4 Zmluvy. Porušenie tejto povinnosti sa považuje za závažné porušenie Zmluvy, v dôsledku čoho má Prenajímateľ právo ukončiť nájomný vzťah výpoveďou v zmysle ods. 5.1 písm. b2) Zmluvy.

7.4 Nájomca je povinný pri užívaní Predmetu nájmu dodržiavať všetky podmienky Prenajímateľa a je si vedomý toho, že:

- Predmet nájmu sa nachádza v ochrannom pásme dráhy (ďalej len „OPD“), s čím sú spojené negatívne vplyvy a obmedzenia spôsobené bežnou železničnou prevádzkou a z toho titulu ŽSR nebudú zodpovedať za prípadné poruchy a škody pri ich výstavbe a prevádzke spôsobené železničnou dopravou.
- Nebude akoukoľvek činnosťou zasahovať do voľného schodného a manipulačného priestoru prenajatej plochy.
- Prípadná činnosť v OPD podlieha dodržiavaniu ustanovení Zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Porušenie týchto povinností sa považuje za závažné porušenie Zmluvy v dôsledku čoho má Prenajímateľ právo ukončiť tento nájomný vzťah výpoveďou v zmysle ods. 5.1 písm. b2) tejto Zmluvy.

7.5 Prenajímateľ sa s Nájomcom dohodol na základe § 6 ods. 2 zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarimi v znení neskorších predpisov, že Nájomca je povinný zabezpečiť v Predmete nájmu všetky úlohy ochrany pred požiarimi podľa ustanovení tohto zákona a vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov. Nájomca sa zároveň zaväzuje dodržiavať aj ostatné povinnosti, ktoré mu v súvislosti s užívaním Predmetu nájmu vyplývajú z platných právnych predpisov, najmä zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch (vodný zákon) v znení neskorších predpisov, zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí v znení neskorších predpisov, zákona č. 146/2023 Z. z. o ochrane ovzdušia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 190/2023 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov. V prípade porušenia uvedených povinností zodpovedá Nájomca Prenajímateľovi za všetky

škody, ktoré Prenajímateľovi dôsledkom porušenia povinností Nájomcom vznikli, resp. sankcie, ktoré boli Prenajímateľovi uložené.

7.6 Akékoľvek stavebné úpravy Predmetu nájmu môže Nájomca vykonať len s predchádzajúcim písomným súhlasom Prenajímateľa a na základe platného rozhodnutia o stavebnom zámere/ohlásenia spojeného s overením projektu na ohlásenie, alebo akékoľvek iného oprávnenia potrebného na ich vykonanie a je povinný postupovať v zmysle zákona č. 513/2009 Z.z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 25/2025 Z. z. Stavebný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov (Stavebný zákon) v znení neskorších predpisov. Porušenie ktorejkoľvek z týchto povinností Nájomcom, má Prenajímateľ zároveň právo uplatniť voči Nájomcovi zmluvnú pokutu vo výške 10-násobku ročného nájomného. Zmluvné strany prehlasujú, že dojednaná zmluvná pokuta nie je neprimerane vysoká a to vzhľadom na rozsah, charakter a dôležitosť zabezpečovaného záväzku. V prípade, že nepovolenou stavebnou činnosťou alebo inou nepovolenou činnosťou vykonávanou na Predmete nájmu zo strany Nájomcu vzniknú Prenajímateľovi akékoľvek záväzky (napr. sankcie a pod), Nájomca sa zaväzuje tieto záväzky bezodkladne vyrovnať v plnom rozsahu.

7.7 Nájomca sa zaväzuje, že bežnú údržbu Predmetu nájmu zabezpečí na vlastné náklady, bez nároku na ich refundáciu zo strany Prenajímateľa.

7.8 Nájomca nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu Prenajímateľa prenechať Predmet nájmu podľa Zmluvy alebo akúkoľvek jeho časť inému do užívania alebo do podnájmu. Bez písomného súhlasu Prenajímateľa nesmie Nájomca umožniť užívanie alebo prevádzkovanie Predmetu nájmu inej osobe ani na základe zmluvy o združení, prípadne inej zmluvy o spoločnom podnikaní. Porušenie tejto povinnosti sa považuje za závažné porušenie Zmluvy, v dôsledku čoho má Prenajímateľ právo ukončiť tento nájomný vzťah výpoveďou v zmysle ods. 5.1 písm. b2) Zmluvy.

7.9 Nájomca je povinný ihneď písomne ohlásiť Prenajímateľovi každú zmenu adresy a iných údajov, ktoré sa viažu k údajom Nájomcu, uvedeným v Zmluve, najneskôr však do siedmich (7) dní po nej. V prípade takéhoto oznámenia sa doručuje písomnosť na novo oznámenú adresu. Porušenie tejto povinnosti Nájomcu písomne ohlásiť každú zmenu adresy a iných údajov, ktoré sa viažu k údajom Nájomcu, uvedeným v Zmluve, sa považuje za závažné porušenie Zmluvy, v dôsledku čoho má Prenajímateľ právo ukončiť tento nájomný vzťah výpoveďou v zmysle ods. 5.1 písm. b2) Zmluvy.

7.10 Nájomca je povinný umožniť vstup zamestnancom Prenajímateľa na Predmet nájmu za účelom vykonania kontroly jeho stavu, spôsobu jeho využívania a vykonania jeho inventarizácie. Nájomca sa súčasne zaväzuje, že v čase minimálne troch (3) mesiacov pred ukončením platnosti a účinnosti Zmluvy umožní po predchádzajúcom písomnom oznámení zo strany Prenajímateľa, zamestnancom Prenajímateľa a záujemcom o odkúpenie, resp. o iné využitie Predmetu nájmu vstup na Predmet nájmu za účelom vykonania obhliadky Predmetu nájmu. Súčasne sa Nájomca v tomto období zaväzuje Prenajímateľovi umožniť umiestnenie oznamu na Predmete nájmu, prostredníctvom ktorého bude Prenajímateľ ponúkať tretím osobám Predmet nájmu na odpredaj, resp. na iné využitie (napr. nájom). Porušenie týchto povinností sa považuje za závažné porušenie Zmluvy v dôsledku čoho má Prenajímateľ právo ukončiť tento nájomný vzťah výpoveďou v zmysle ods. 5.1 písm. b2) Zmluvy.

7.11 Inventarizácia Predmetu nájmu sa uskutoční jedenkrát (1x) ročne po predchádzajúcom písomnom oznámení Nájomcovi minimálne štrnásť (14) dní vopred a za súčasnej prítomnosti osoby poverenej Nájomcom.

7.12 Nájomca je povinný nedostatky zistené kontrolou podľa ods. 7.10 tohto Čl. Zmluvy bez odkladu na svoje náklady odstrániť.

7.13 Nájomca nemá voči Prenajímateľovi nárok na náhradu škody, vzniknutej na jeho zariadení požiarom, krádežou, živelnou udalosťou alebo prevádzkovou činnosťou Prenajímateľa. Ak z činnosti Nájomcu dôjde k ekologickému zaťaženiu, zodpovednosť a sankcie uložené príslušnými orgánmi znáša sám.

7.14 Odvoz odpadu z Predmetu nájmu si Nájomca zabezpečí na vlastné náklady. Zhromažďovanie a uskladňovanie odpadu na Predmete nájmu nie je prípustné. V prípade, ak počas trvania nájomného vzťahu vznikne na Predmete nájmu skládka odpadu je Nájomca povinný na základe výzvy zo strany Prenajímateľa odstrániť predmetnú skládku na vlastné náklady. Za takto prípadne uložené sankcie zodpovedá Nájomca.

7.15 Nájomca je povinný umožniť na Predmet nájmu vstup oprávneným zamestnancom Prenajímateľa za účelom opráv a odstraňovania porúch na podzemných a nadzemných vedeniach, resp. zariadeniach umiestnených na Predmete nájmu.

7.16 Nájomca môže na Predmete nájmu umiestniť svoje označenie podľa účelu dohodnutého v Zmluve, na jednom (1) paneli o maximálnej ploche jeden (1) m². Ďalšie označenie sa bude považovať za reklamu a bude predmetom samostatnej zmluvy.

7.17 V prípade porušenia podmienok Zmluvy je Nájomca povinný na vlastné náklady bezodkladne zabezpečiť:

- a) odstránenie dôsledkov svojho neoprávneného konania, resp. konania tretích osôb,
- b) v prípade poškodenia železničných zariadení, stavieb alebo pozemkov ich uvedenie do pôvodného stavu, v akom boli pred poškodením.

7.18 Nájomca pri užívaní Predmetu nájmu vystupuje ako samostatný právny subjekt voči štátnym, iným správnym a kontrolným orgánom a iným subjektom zodpovedá za dodržiavanie všetkých právnych predpisov súvisiacich s jeho činnosťou. V prípade porušenia týchto predpisov Nájomca výlučne sám znáša dôsledky ich porušenia a zodpovedá za prípadnú škodu.

7.19 Pokiaľ sa Zmluvné strany písomne nedohodli inak, ku dňu ukončenia nájmu je Nájomca povinný Predmet nájmu uvoľniť, vypratať, odstrániť vlečkové koľaje vo vlastníctve Nájomcu a protokolárne ho odovzdať Prenajímateľovi v stave, v akom ho prevzal, s prihliadnutím na obvyklé opotrebenie.

7.20 V prípade zistenia rozdielného stavu Predmetu nájmu od odovzdania Predmetu nájmu Nájomcovi do vrátenia Predmetu nájmu Prenajímateľovi nad rámec obvyklého opotrebenia, je Nájomca povinný uhradiť Prenajímateľovi spôsobenú škodu za nadmerné opotrebenie Predmetu nájmu alebo inú škodu, ktorá týmto vznikla.

7.21 Nájomca je povinný uhradiť Prenajímateľovi preukázateľnú škodu, ktorá mu vznikne v prípade nedodržania podmienok ustanovených v Zmluve, ako aj porušením právnych predpisov, technických noriem, príp. prerušením, alebo obmedzením železničnej prevádzky.

7.22 Zmluvný partner ŽSR je povinný dodržiavať Etický kódex Železníc Slovenskej republiky. Aktuálne znenie Etického kódexu Železníc Slovenskej republiky je zverejnené na internetovej stránke Železníc Slovenskej republiky.

Čl. VIII ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

8.1 Vzťahy medzi Zmluvnými stranami, ktoré nie sú upravené Zmluvou, sa riadia ustanoveniami Občianskeho zákonníka, zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, a ďalšími príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.

8.2 Práva a povinnosti Prenajímateľa vykonávajú jednotlivé organizačné zložky Prenajímateľa v zmysle platného organizačného poriadku Prenajímateľa.

8.3 Zmluvné strany vyhlasujú, že majú spôsobilosť na právne úkony, že si Zmluvu pred jej podpisom riadne prečítali a jej obsahu porozumeli, že Zmluva bola uzavretá po vzájomnej dohode v súlade so zákonom, s ich slobodnou vôľou, vážne, určite a nie v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok. Zmluva je na znak súhlasu podpísaná oboma Zmluvnými stranami.

8.4 Akékoľvek zmeny obsahu Zmluvy, môžu byť vykonané iba formou písomného očíslovaného dodatku podpísaného oboma Zmluvnými stranami, ktoré Zmluva pripúšťa.

8.5 Ak sa preukáže, že niektoré z ustanovení Zmluvy (alebo jeho časť) je neplatné a/alebo neúčinné, a dôvod tejto neplatnosti sa nevzťahuje na celú Zmluvu, nemá takáto neplatnosť a/alebo neúčinnosť za následok neplatnosť a/alebo neúčinnosť ďalších ustanovení Zmluvy, alebo samotnej Zmluvy. V takomto prípade sa obe Zmluvné strany zaväzujú bez zbytočného odkladu nahradiť takéto ustanovenie (jeho časť) novým tak, aby bol zachovaný účel, sledovaný uzavretím Zmluvy a dotknutým nahrádzaným ustanovením. Členenie Zmluvy a jej titulky nie sú pre výklad Zmluvy podstatné.

8.6 Zmluvné strany berú na vedomie a súčasne vyjadrujú súhlas so zverejnením Zmluvy i jej prípadných dodatkov v zmysle Občianskeho zákonníka v spojení so Zákomom o slobode informácií.

8.7 Zmluva je vyhotovená v dvoch (2) vyhotoveniach, z ktorých Prenajímateľ dostane jedno (1) vyhotovenie a Nájomca jedno (1) vyhotovenie.

8.8 Zmluvné strany sa dohodli, že dňom predošlým ku dňu nadobudnutia účinnosti Zmluvy zaniká platnosť a účinnosť Zmluvy č. 848174133-2-2004 o prenájme pozemku zo dňa 25.2.2005.

8.9 Zmluvné strany vyhlasujú, že sú si vedomé svojich povinností vyplývajúcich z ochrany osobných údajov tak, ako sú tieto upravené v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „**Nariadenie**“) a v zákone č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „**Zákon o ochrane osobných údajov**“). Nájomca podpisom Zmluvy potvrdzuje, že mu boli zo strany Prenajímateľa poskytnuté informácie o spracúvaní osobných údajov v zmysle čl. 13 a 14 Nariadenia a/alebo § 19 a 20 Zákona o ochrane osobných údajov týkajúce sa predmetu Zmluvy a že tieto informácie preukázateľne poskytol jeho zástupcom, zamestnancom ako aj iným dotknutým osobám, ktorých osobné údaje Prenajímateľ získava od Nájomcu. Úplné informácie sú uvedené v dokumente „Princípy ochrany osobných údajov v spoločnosti Železnice Slovenskej republiky“ nachádzajúcom sa na webovom sídle <https://www.zsr.sk/ou.html>, <https://www.zsr.sk/files/pravne-dokumenty/dokumenty/principy-ochrany-osobnych-udajov-spolocnosti-zsr.pdf>. Ak niektorá Zmluvná strana poruší ustanovenia tohto odseku Zmluvy alebo poruší Nariadenie a/alebo Zákon o ochrane osobných údajov iným spôsobom, porušujúca Zmluvná strana je povinná druhej Zmluvnej strane nahradiť všetku škodu, ktorá jej tým vznikne vrátane nákladov vzniknutých v súvislosti s uplatnením opodstatnených nárokov dotknutej osoby a tiež nákladov v súvislosti s úhradou sankcií právoplatne uložených zo strany štátnych orgánov.

8.10 Zmluvné strany sa dohodli, že dňom účinnosti tejto Zmluvy Zmluvné strany považujú za urovnané všetky uznané aj neuznané nároky a pohľadávky Prenajímateľa voči Nájomcovi, ktoré vznikli alebo mohli vzniknúť v súvislosti s užívaním Predmetu nájmu alebo jeho časti Nájomcom v období pred účinnosťou tejto Zmluvy, a to bez ohľadu na dôvod ich vzniku.

Prenajímateľ:

V Bratislave, dňa

Nájomca:

V Poprade, dňa

Železnice Slovenskej republiky
JUDr. Maroš Karšňák
riaditeľ SM

TATRAVAGÓNKA, a.s.
Ing. Alexej Beljajev
predseda predstavenstva

Nájomca:

V Poprade, dňa

TATRAVAGÓNKA, a.s.
Ing. Peter Malec
podpredseda predstavenstva